



P U T U S A N

Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SETIADI ALIAS EKO;**
2. Tempat lahir : Teluk. Sentosa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. SOHIBI, S.H., M.H Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIADI Alias EKO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa EKO SETIADI Alias EKO dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa EKO SETIADI Alias EKO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SETIADI Alias EKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit.
- 1 (satu) Buah Mancis.
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet minuman mineral.
- 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SANGKOT PASARIBU Alias SANGKOT.

6. Menghukum Terdakwa EKO SETIADI Alias EKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -152/RP.RAP/02/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO bersama-sama dengan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan



penuntutan secara pisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO sedang berada di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dengan tujuan untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) di rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) yang terletak di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) berkata kepada Terdakwa “BELIKKAN DULU SABU Rp. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH” lalu Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Sdr OJEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di pinggir jalan Pasar Batu Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) sambil membawa 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr OJEK (DPO) tersebut, lalu



Terdakwa menyerahkannya kepada Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah). Kemudian para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah lemari dapur rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah), Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) menyimpan peralatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut belakang lemari sedangkan Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah).

- Kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali pergi ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dengan tujuan untuk kembali menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah), lalu sekira pukul 20.30 Wib para Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus setempat. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang terletak di lantai dapur rumah bawah lemari dan setelah itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan dilantai dapur rumah belakang lemari dan 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (gula pasir) diatas lemari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian membawa para



Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 03 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastic tembus pandang berisi Kristal putih dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,6 (nol koma enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1997/NNF/2023, tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,4 (nol koma empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO bersama-sama dengan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah), pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa EKO SETIADI ALIAS EKO sedang berada di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dengan tujuan untuk membelikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) di rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) yang terletak di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah)



berkata kepada Terdakwa “BELIKKAN DULU SABU Rp. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH” lalu Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Sdr OJEK (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di pinggiran jalan Pasar Batu Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) sambil membawa 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr OJEK (DPO) tersebut, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah). Kemudian para Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah) menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah lemari dapur rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah), Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) menyimpan peralatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut belakang lemari sedangkan Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah).

- Kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali pergi ke rumah Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dengan tujuan untuk kembali menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Terdakwa HERI PRASETYO ALIAS HERI (dilakukan penuntutan secara pisah) dan Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT (dilakukan penuntutan secara pisah), lalu sekira pukul 20.30 Wib para Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus setempat. Selanjutnya pada saat dilakukan



pengeledahan terhadap para Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang terletak di lantai dapur rumah bawah lemari dan setelah itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur rumah belakang lemari dan 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu (gula pasir) di atas lemari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 03 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 3 (tiga) bungkus plastic tembus pandang berisi Kristal putih dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,6 (nol koma enam) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1997/NNF/2023, tanggal 05 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh



Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN,S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,4 (nol koma empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SANGKOT PASARIBU ALIAS SANGKOT, HERI PRASETYO ALIAS HERI dan EKO SETIADI ALIAS EKO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Sianipar, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Sistrianto dan M. Yunus Ritonga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi bersama Sistrianto dan M. Yunus Ritonga dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib bahwa Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkotika jenis sabu di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan



pesta Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi bersama Sistrianto dan M. Yunus Ritonga langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama Sistrianto dan M. Yunus Ritonga melakukan penggerebekan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) tepatnya di dapur ada 3 orang laki-laki yakni Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan setelah dikumpulkan semua barang bukti, dilakukan interogasi kepada Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) tentang seluruh barang bukti yang diamankan dimana Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) mengatakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah narkotika jenis sabu yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Ojek melalui Terdakwa sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah Gula pasir, selanjutnya saksi bersama Sistrianto dan M. Yunus Ritonga membawa Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah;

- Bahwa Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dengan menyuruh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika namun Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Heri Prasetyo Alias Heri, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik saksi;

- Bahwa hubungan saksi terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah karena saksi yang menyuruh Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika jenis sabu atas suruhan saksi dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah);

- Bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto yang ditemukan dari dapur rumah saksi bukanlah narkotika melainkan gula pasir yang saksi giling dengan menggunakan gilingan batu;

- Bahwa imbalan yang saksi dan Terdakwa peroleh dari Terdakwa adalah dapat memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) sudah menggunakan narkotika jenis sabu;



- Bahwa tujuan saksi memaketi gula pasir menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang adalah untuk saksi jual kepada masyarakat umum dengan harga setiap bungkus Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap ketika saksi bersama Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) sedang duduk-duduk sambil bercerita dirumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) tepatnya dirumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi bersama Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);
- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik saksi adalah karena saksi menyuruh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu namun Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) sudah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi memberi upah kepada Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah dengan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor : 159/04.10102/2023 tanggal 3 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi kristal putih seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1997/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Hery Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1998/NNF/2023 tanggal 7 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa masing-masing 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Hery dan Eko Setiadi Alias Eko mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



21.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah karena Terdakwa disuruh oleh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika namun dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) peroleh dari Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah dapat memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) sudah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sedang berada di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu lalu Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk membelikan Narkoba Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa bertemu dengan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dimana Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) juga berada di rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang terletak di Dusun VII Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) berkata kepada Terdakwa "Belikkan Dulu Sabu Rp. 400.000" lalu Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menjumpai Ojek (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di pinggiran jalan Pasar Batu Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) sambil membawa 1 (satu) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dari Ojek (DPO) tersebut, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah). Kemudian Terdakwa bersama Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu tersebut di bawah lemari dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), lalu Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) menyimpan peralatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di belakang lemari kemudian pada tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali pergi ke rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk kembali menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah), lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sudah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian datang ke rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) yang disaksikan oleh Kadus setempat. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah), Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) yang terletak di lantai dapur rumah bawah lemari dan setelah itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman lasegar dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan dilantai dapur rumah belakang lemari dan 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu (gula pasir) diatas lemari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Pihak Kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fernando Sianipar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah karena Terdakwa disuruh oleh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkotika namun dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah);

- Bahwa imbalan yang Terdakwa dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) peroleh dari Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah dapat memperoleh narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ojek (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib bahwa Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkotika jenis sabu di Dusun VII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan pesta



Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Fernando Sianipar langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Fernando Sianipar melakukan penggerebekan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) tepatnya di dapur ada Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), kemudian saksi Fernando Sianipar langsung mengamankan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan setelah dikumpulkan semua barang bukti, selanjutnya saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Eko Setiadi Alias Eko dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang



tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor : 159/04.10102/2023 tanggal 3 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi kristal putih seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1997/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



(nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Fernando Sianipar (Anggota Kepolisian Polres

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah karena Terdakwa disuruh oleh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkoba akan tetapi dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ojek

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



(DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang diperoleh dari Ojek (DPO) melalui Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Fernando Sianipar (Anggota Kepolisian Polres

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun VII Desa Teluk sentosa Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto adalah milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto adalah milik Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah karena Terdakwa disuruh oleh Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) untuk membeli narkoba akan tetapi dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ojek



(DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa imbalan yang Terdakwa dan Eko Setiadi Alias Eko (dalam perkara terpisah) peroleh dari Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah dapat memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis atau Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Fernando Sianipar dari masyarakat pada hari sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib bahwa Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) mengedarkan Narkoba jenis sabu di Dusun VII Desa Teluk sentosa Kec. Panai tengah Kab. Labuhanbatu dimana di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) juga sering dijadikan pesta Narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi Fernando Sianipar langsung berangkat melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, sekitar pukul 21.00 Wib saksi Fernando Sianipar melakukan penggerebekan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan ternyata benar di dalam rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) tepatnya di dapur ada Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah), kemudian saksi Fernando Sianipar langsung mengamankan Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) yang di saksikan oleh kepala Dusun setempat dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto di lantai dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) bawah lemari, dan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di lantai dapur belakang lemari sedangkan barang berupa 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkoba jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto ditemukan diatas lemari yang ada di dapur rumah Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



setelah dikumpulkan semua barang bukti, selanjutnya saksi Fernando Sianipar membawa Terdakwa bersama Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) dan Hery Prasetyo Alias Heri (dalam perkara terpisah) dan seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Panai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor : 159/04.10102/2023 tanggal 3 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi kristal putih seberat 0,6 (nol koma enam) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1997/NNF/2023 tanggal 5 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik Sangkot Pasaribu Alias Sangkot, Heri Prasetyo Alias Heri dan Eko Setiadi Alias Eko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram yang diperoleh dari Ojek (DPO) melalui Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang Sangkot Pasaribu Alias Sangkot (dalam perkara terpisah) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram positif



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu dimana hal ini terlihat daei barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto ditemukan dilantai dapur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram yang diperoleh dari Ojek (DPO) melalui Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium, dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sangkot Pasaribu Alias Sangkot maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sangkot Pasaribu Alias Sangkot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Setiadi Alias Eko** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Eko Setiadi Alias Eko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) Gram Netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman lasegar yang sudah terakit;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah adonan kue yang terbuat dari aluminium;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil tembus pandang kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sangkot Pasaribu Alias Sangkot;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.